Señor
JUEZ CIVIL MUNICIPAL REPARTO
Bogota DC

Ref: Demanda Ejecutiva para la Efectividad de la Garantía Real
Dte: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
Ddo: DIEGO ALEJANDRO SALAZAR MOSQUERA

SONIA ANDREA CASTRO FLOREZ, identificado con la Cedula de Ciudadanía No 1.004.826.454, abogado en ejercicio con Tarjeta Profesional No 438.396 del CSJ obrando como representante judicial de EMDECOB S.A.S. quien ostenta la condición de apoderado especial del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A., NIT 899.999.284-4 entidad creada en virtud del Decreto Ley 3118 de 1968 como establecimiento público, reorganizada por la Ley 432 de 1998 en empresa industrial y comercial del estado y transformado por el Decreto Ley 1962 de 2023 en sociedad de economía mixta de la rama ejecutiva del orden nacional, del tipo de las anónimas, organizada como establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, cuyos estatutos fueron aprobados y formalizados en Escritura Pública núm. 00411 del 6 de marzo de 2024 de la Notaria 71 del Círculo de Bogotá, registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. el 21 de marzo de 2024, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., representada legalmente por LAURA MILENA ROA ZEIDAN identificada con cedula de ciudadanía número 1.098.309.051 domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C. quien según la escritura pública 2147 del 6 de julio de 2024 de la notaría 79 del círculo de Bogotá D.C. confirió poder general para representación judicial a SERVICIOS INTEGRALES DE COBRANZAS Y ASESORIAS JURIDICAS S.A.S (EMDECOB S.A.S) identificado con NIT 900.294.018-8, domiciliado en la ciudad de Armenia Quindío, representado legalmente por JUAN JOSE ESCOBAR ECHEVERRY, mayor edad, identificado con la Cedula de Ciudadanía No 1.094.888.912 de Armenia Quindío, me permito presentar **DEMANDA EJECUTIVA PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA REAL,** contra DIEGO ALEJANDRO SALAZAR MOSQUERA identificado con cedula No. 11813165 domiciliado en el municipio de Bogotá D.C, de acuerdo con los siguientes:

HECHOS

1. La parte demandada se obligó a pagar incondicional e indivisiblemente a favor del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. la suma de $82.100.000,00 a la fecha de desembolso.

2. La anterior suma se fijó a un plazo de 240 cuotas mensuales y sucesivas, con una tasa de interés remuneratoria de 12,50% E.A.

3. La primera cuota pagadera quedó pactada para el día 5 de Diciembre de 2024 por valor de $1.030.380.

4. El crédito a favor de la parte demandada se encuentra identificado por el número 1181316507.

5. La parte demandada constituyó hipoteca mediante Escritura Pública 2005 del 6 de Septiembre de 2024, otorgada ante la notaría Sesenta y Siete de Bogotá D.C., debidamente registrada, a favor del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. sobre el inmueble de su propiedad ubicado en KR 95A 34 75 SUR IN 39 AP 501, identificado con matrícula Inmobiliaria No 50S-40505828 de Bogotá D.C , registrado en la oficina de registro de instrumentos públicos de 50S - BOGOTA ZONA SUR - BOGOTA D.C..

6. La anterior garantía se constituyó para garantizar además del pago del crédito aprobado por el acreedor y sus intereses remuneratorios y moratorios, toda clase de obligaciones expresadas en moneda legal o en unidades de valor real UVR, también toda clase de obligaciones anteriores o posteriores a la fecha de la mencionada escritura que el deudor hubiera contraído o llegare a contraer conjunta o separadamente, directa o indirectamente a favor del acreedor.
7. Adicional a lo anterior, para asegurar el pago de la obligación, la parte demandada suscribió el 31 de Octubre de 2024 en la ciudad de Bogotá D.C. un pagaré identificado con el número 11813165.

8. Dicho pagaré presenta un saldo vencido de $86.648.513 con fecha de liquidacion del 4 de febrero de 2026 por concepto de total de la deuda incluyendo capital en mora, intereses de plazo en mora, intereses de mora, seguros, otros conceptos y capital acelerado a favor del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

9. En el pagaré firmado por la parte demandada, esta se obliga a cancelar los saldos por concepto de 'seguros' contratados e incluidos en la factura mensual del cliente, así como 'otros conceptos' generados dentro de la relación contractual con el usuario, que igualmente se cobran dentro de la factura mensual y se venían cancelando con normalidad antes de incurrir en mora, como se puede evidenciar en la tabla de amortización y el estado de cuenta.

10. Al tenor de lo contemplado en el pagaré referido, el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. podría dar por extinguido e insubsistente el plazo contemplado en el mencionado título valor y exigir la cancelación inmediata de la deuda con los intereses moratorios a la tasa máxima legalmente permitida entre otros varios eventos como la mora en el pago de una o más cuotas mensuales, como también en ser perseguida la garantía por un tercero acreedor.

11. Por tal razón y con motivo de la mora en que incurrió el deudor en el cumplimiento de sus obligaciones de pago de las cuotas a su cargo, se hace **uso de la cláusula aceleratoria desde la fecha de presentación de la demanda**.

12. Por consiguiente, el título valor se encuentra de plazo vencido y la parte demandada adeuda tanto las cuotas pactadas correspondientes a las pagaderas desde el día 5 de agosto de 2025, fecha en que incurrió en mora, hasta la fecha actual, así como la suma de dinero resultante por concepto de saldo de capital pendiente más los intereses moratorios generados.

13. Conforme al artículo 19 de la ley 546 de 1999, los intereses moratorios en los créditos de vivienda *"no podrán exceder una y media veces el interés remuneratorio pactado".* Por lo anterior, el interés moratorio cobrado a la parte demandada es de 18,75.

14. La parte demandada adeuda dentro de las cuotas pendientes $421.723,92 por concepto de seguros y $0,00 por otros conceptos incluidos en la factura.

15. El FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. en su condición de beneficiario tenedor le ha concedido poder general a EMDECOB S.A.S. para iniciar e impulsar el presente litigio.

16. A su vez, al estar inscrito en el certificado de existencia y representación legal de EMDECOB S.A.S. como representante judicial, cumplo con los requisitos establecidos por el artículo 75 del CGP para actuar dentro del proceso.

17. Declaro bajo la gravedad de juramento que los documentos soporte de la presente demanda se encuentran en mi poder y podrían ser aportados cuando el despacho lo considere pertinente.

18. Declaro bajo la gravedad de juramento que la parte demandada dentro del litigio no tiene documentos los cuales deba aportar al proceso.

PRETENSIONES

1. Se Libre mandamiento ejecutivo en contra de DIEGO ALEJANDRO SALAZAR MOSQUERA, a favor del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A., por las siguientes sumas de dinero con fecha de liquidación del 4 de febrero de 2026:

a. Por la suma de $564.497,89 por concepto de cuotas a capital vencidas, las que se discriminan de la siguiente manera:

Fecha de Inicio	**Fecha vencimiento**	**Valor Pesos**
6/7/2025	5/8/2025	91.789,56
6/8/2025	5/9/2025	92.694,93
6/9/2025	5/10/2025	93.609,24
6/10/2025	5/11/2025	94.532,56
6/11/2025	5/12/2025	95.464,99
6/12/2025	5/1/2026	96.406,61
Total	Total	564.497,89

b. Por los intereses moratorios sobre las anteriores sumas, a la tasa máxima legal establecida conforme al artículo 19 de la ley 546, es decir, 18,75% E.A., desde el día siguiente de la fecha de vencimiento de cada una de las cuotas, hasta que se satisfagan las pretensiones.

c. Por los intereses de plazo pactados a la tasa de 12,50% efectiva anual liquidadas sobre las cuotas de capital en mora, que ascienden a la suma de $4.803.338,27, las que se discriminan de la siguiente manera:

Fecha de Inicio	**Fecha vencimiento**	**Valor Pesos**
6/7/2025	5/8/2025	802.849,80
6/8/2025	5/9/2025	801.944,43
6/9/2025	5/10/2025	801.030,12
6/10/2025	5/11/2025	800.106,80
6/11/2025	5/12/2025	799.174,37
6/12/2025	5/1/2026	798.232,75
Total	Total	4.803.338,27

d. Por la suma de $421.723,92 por concepto de saldo en mora de cuotas de seguros, las cuales se discriminan de la siguiente manera:

Fecha de Inicio	**Fecha vencimiento**	**Valor pesos**
6/7/2025	5/8/2025	90.128,19
6/8/2025	5/9/2025	69.837,05
6/9/2025	5/10/2025	69.847,05
6/10/2025	5/11/2025	70.134,05
6/11/2025	5/12/2025	70.421,32
6/12/2025	5/1/2026	51.356,26
Total	Total	421.723,92

e. Por los intereses moratorios sobre las anteriores sumas, a la tasa máxima de usura establecida legalmente, desde el día siguiente de la fecha de vencimiento de cada una de las cuotas, hasta que se satisfagan las pretensiones.

f. Por la suma de $80.830.873,38 por concepto de capital acelerado de la obligación con fecha de vencimiento del día de la presentación de la demanda, es decir, 4 de febrero de 2026.

g. Por los intereses moratorios sobre las anteriores sumas, a la tasa máxima legal establecida conforme al artículo 19 de la ley 546, es decir, 18,75% E.A., desde el día siguiente de la fecha de presentación de la demanda, hasta que se satisfagan las pretensiones.

2. Simultáneamente con el mandamiento ejecutivo decrétese el embargo y posterior secuestro del bien inmueble hipotecado, ubicado en KR 95A 34 75 SUR IN 39 AP 501, registrado en el folio de matrícula inmobiliaria número 50S-40505828 de Bogotá D.C. Ofíciese al registrador de instrumentos públicos de 50S - BOGOTA ZONA SUR - BOGOTA D.C. con el fin de que inscriba el embargo en el folio de matrícula y expida

a mi costa certificado de tradición y libertad que contenga el registro de la medida.

3. Decrétese en su oportunidad procesal prevista en el numeral 6º del artículo 468 del C.G.P. mediante sentencia, la venta en pública subasta del inmueble y su avalúo para que con su producto se paguen al demandante las sumas de dinero señaladas anteriormente.

4. Se condene en costas y gastos del proceso al demandado.

5. Se me reconozca personería jurídica para actuar dentro del proceso en representación de la parte demandante.

PRUEBAS

Pide que se tengan como pruebas los documentos acompañados con esta demanda.

1. Escritura número 2005 del 6 de Septiembre de 2024 de la notaría Sesenta y Siete de Bogotá D.C..

2. Pagaré número 11813165.

3. Estado de cuenta del crédito No. 1181316507.

4. Tabla de amortización del crédito No. 1181316507.

5. Certificado de matrícula inmobiliaria del predio identificado con matrícula 50S-40505828.

6. Certificado de existencia y representación legal del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. de la cámara de comercio de Bogotá D.C.

7. Certificado de existencia y representación legal del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia.

8. Escritura pública 2147 del 6 de julio de 2024 de la notaría 79 del círculo de Bogotá D.C.

9. Certificado de existencia y representación legal del EMDECOB S.A.S. con la respectiva anotación en la que se me incluye como representante judicial de la sociedad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Código General del Proceso: Artículos 84, 85 y siguientes; 422, 424, 468 y siguientes.

Código de Comercio: Artículos 619, 620, 621, 622, 709 y siguientes.

Ley 546 del 23 de diciembre de 1999 y demás disposiciones complementarias y concordantes.

COMPETENCIA Y CUANTIA

Por la cuantía que se tasa en menor cuantía, ya que el proceso se estima en **$86.648.513**, es suya la competencia para conocer de este proceso.

El artículo 28 en su numeral 10 establece que en los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá **en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad** .

La Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil AC2197-2022 manifiesta en su tenor literal los siguiente:

> *(…) en los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien. Sin embargo, en el evento de que sea parte una*

> *entidad pública, la competencia privativa será el del domicilio de ésta, como regla de principio.*
>
> *(…) Recuérdese que el numeral 10° del artículo 28 impone, a efectos de determinar la competencia privativa del juez, que el convocante o convocado debe ser una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública. En tal sentido, el precepto 68 de la ley 489 de 1998 prevé que son entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta (…).*

Teniendo en cuenta que el FNA es una Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero del orden nacional, se aplica esta norma procesal para establecer la competencia.

Dado que el domicilio principal del FONDO NACIONAL DEL AHORRO (FNA) es Bogotá D.C, por lo tanto, el juez competente para conocer de este litigio es el del circuito de la ciudad de Bogotá D.C.

Este conflicto entre el factor subjetivo y objetivo se ve más dirimido en otra manifestación (AC2327-2022):

> (…) Por ende, en los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien, pero en el evento que sea parte una entidad pública, la competencia privativa será el del domicilio de ésta, como regla de principio.
>
> *Esto en estrecha concordancia con lo decantado por la Sala, a través del precedente (AC140-2020), que guarda simetría con el sub examine, habida cuenta que el artículo 29 del Código General del Proceso da prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, por cuanto la competencia en consideración a la calidad de las partes, prima.*

Tenemos también un caso particular reciente, con fecha del 17 de septiembre de 2024, que dirimió un conflicto de competencia, (AC5152-

2024 Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-03655-00 M.P. HILDA GONZÁLEZ NEIRA), en el cual se señaló lo siguiente, previo a decretar la competencia del juez en la ciudad de Bogotá:

> *(…) En ese orden, es inobjetable que, ante la naturaleza jurídica de la entidad reclamante y el hecho de dirigirse la acción contra unos particulares, resulta de rigor que, dada la prevalencia del factor fijado en virtud de la calidad de las partes, el adelantamiento de la ejecución de marras debe surtirse ante el juez de la vecindad principal de la Empresa Industrial y Comercial del Estado, esto es, la ciudad de Bogotá, a que se le remitirá el dossier para que le dé el trámite correspondiente. (…)*

Por lo anterior, es competente este despacho para conocer del presente litigio.

ANEXOS

Los documentos aducidos en el acápite de pruebas, en mensaje de datos.

NOTIFICACIONES

A la sociedad apoderada en la secretaria del despacho o en la Carrera 19 # 15 Norte – 40 Local 11 de Armenia Quindío, correo de notificaciones judiciales gerencia@emdecob.com.

Al suscrito en la secretaria del despacho o en la Carrera 19 # 15 Norte – 40 Local 11 de Armenia Quindío, correo soniacastro.flz@gmail.com, teléfono 3204468257.

Al demandante y su representante legal, en la Carrera 65 No. 11 - 83 de Bogotá D.C., correo electrónico notificacionesjudiciales@fna.gov.co, teléfono 3810150.

La parte demandada, DIEGO ALEJANDRO SALAZAR MOSQUERA, en la KR 95A 34 75 SUR IN 39 AP 501 de Bogotá D.C , declaro bajo la gravedad de juramento que el correo electrónico de la parte demandada es dieguito3482@gmail.com dado que es el aportado por el deudor en la escritura publica 2005 del 6 de Septiembre de 2024 de la notaría Sesenta y Siete de Bogotá D.C.; teléfono 30062682222.

Atentamente,

SONIA ANDREA CASTRO FLOREZ
C.C. No 1.004.826.454
T P No 438.396 del CSJ.